

D20a-sec20-full-v3

ID : 6b2117d95d9b4453b2b57ad5b301214e326b1d2c

 **10%**
Passaggi sospetti

Nome del file : D20a-sec20-full-v3.txt
Dimensione del file originale : 37,39 kB
Numero di parole : 568

Depositante : Tet Shv
Data di caricamento : 13 settembre 2026
Tipo di caricamento : interface
Data di fine dell'analisi : 13 settembre 2026

Riassunto (sezione 1/3)

Posizione dei testi sospetti nel documento :



Incluso nel punteggio dei testi sospetti :

 **Similitudini** **10%**
Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.



 **Rilevamento dell'intelligenza artificiale** **0%**
Testi stilisticamente vicini a un testo generato da un'intelligenza artificiale.
Questo tasso è un indicatore e non una prova. Verificate con l'autore se ha acquisito le conoscenze citate nel documento.



Non incluso nella percentuale di testi sospetti :

 **Testi tra virgolette** **19%**
Passaggi tra virgolette, spesso rivelatori di una citazione.

Similitudini

10%

Passaggi che presentano analogie con fonti presenti in diverse collezioni.



Fonte con similitudini accidentali

N°	Descrizioni	Similitudini	Posizioni
1	 I controlli del datore di lavoro a tutela del patrimonio aziendale www.rivistaildirittovivente.it/i-controlli-del-datore-di-lavoro-a-tutela-del... 	5%	
2	 Controlli difensivi in senso stretto: dal 2021 al 2025, la mappa di... www.avvocatomatteomoscioni.com/2026/05/11/controlli-difensivi-in-se... 	4%	
3	 Controlli difensivi occulti: cosa sono? www.laleggepertutti.it/214320_controlli-difensivi-occulti-cosa-sono 	2%	

La giurisprudenza della Corte di Cassazione

La distinzione elaborata dalla Corte di Cassazione tra controlli difensivi «in senso lato» e «in senso stretto» costituisce l'approdo che meglio compendia l'orientamento di legittimità in materia di controllo tecnologico e riservatezza del lavoratore. La ricostruzione muove dalla premessa che la disciplina dei controlli va letta alla luce dei principi di buona fede e correttezza, di proporzionalità e di pertinenza, richiamati dalla stessa Corte come parametri consolidati: l'accertamento deve svolgersi «mediante modalità non eccessivamente invasive e rispettose delle garanzie di libertà e dignità dei dipendenti» (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732), mentre sono invasivi i controlli «eccedenti i limiti della adeguatezza e proporzionalità» e quelli «indebitamente ricadenti sugli aspetti privati e personali estranei all'oggetto e al fine dell'indagine» (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732).

Su queste basi la Corte separa due categorie. I controlli a difesa del patrimonio aziendale che investono tutti i dipendenti «nello svolgimento della loro prestazione di lavoro» devono rispettare l'art. 4 novellato in ogni suo aspetto; i controlli difensivi in senso stretto, «diretti ad accertare specificamente condotte illecite ascrivibili – in base a concreti indizi – a singoli dipendenti», si collocano invece «all'esterno del perimetro applicativo dell'art. 4» (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732), poiché non hanno ad oggetto la normale attività lavorativa. La ratio è che la procedimentalizzazione dell'art. 4 (l. n. 300/1970, art. 4) risponde all'esigenza di controllo sindacale su scelte organizzative, mentre meno senso avrebbe imporla di fronte a «eventi straordinari ed eccezionali» quali l'accertamento di gravi illeciti individuali (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732).

Il punto qualificante attiene però all'utilizzabilità delle prove. La Corte precisa che il controllo difensivo in senso stretto non può riferirsi «all'esame ed all'analisi di informazioni acquisite in violazione delle prescrizioni di cui all'art. 4 St.lav.», pena l'estensione «a dismisura» dell'area del controllo e «l'annientamento» delle garanzie (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732). Da qui la nozione rigorosa di controllo ex post: esso ricorre solo quando, «a seguito del fondato sospetto», il datore proceda «da quel momento» alla raccolta delle informazioni (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732), non potendosi qualificare come ex post la mera lettura successiva di dati già registrati (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732). Applicando tale criterio, la Corte censura la sentenza impugnata per aver omesso di verificare se i dati informatici utilizzati in sede disciplinare fossero stati raccolti prima o dopo l'insorgere del fondato sospetto e per la mancata valutazione del «corretto bilanciamento» tra beni aziendali e «tutele della dignità e della riservatezza del lavoratore» (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732).

L'evoluzione recente si coglie nel confronto con la giurisprudenza sovranazionale sull'art. 8 CEDU: la legittimità dei controlli occulti richiede un «ragionevole sospetto» di illeciti gravi (López Ribalda) (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732), ma anche la preventiva informazione e la scelta di misure meno intrusive (Barbulescu) (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732). La Corte, pur non condividendo la tesi che escluderebbe la sopravvivenza dei controlli difensivi tecnologici, accoglie il motivo «per quanto di ragione» (Cass., sez. lav., 22 settembre 2021, n. 25732), così saldando la difesa del patrimonio con il rispetto dell'art. 4 e della disciplina sui dati (Olivelli, 2013); (Bellavista, 2018). Le fonti reperite non consentono di ricostruire in modo sistematico i successivi sviluppi applicativi di tale principio, che resta rimesso alla prassi ulteriore.